

DU DEVELOPPEMENT DURABLE

DIRECTION GENERALE DES DOUANES
ET DROITS INDIRECTS

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES
DE PORT- GENTIL

BUREAU CENTRAL PORT / PORT GENTIL
B.P 105 TEL : 01 55 20 20
PORT-GENTIL/ GABON



REGIME DES MAGASINS ET AIRES DE DEDOUANEMENT (M.A.D)
--

REGIME DES MAGASINS ET AIRES DE DEDOUANEMENT (M.A.D)

I) PRINCIPES GENERAUX	3
2) CREATION ET GARANTIE d'un M.A.D.....	4
A) Documents à fournir :.....	4
B) Caractéristiques d'un M.A.D.....	4
3) L'EXPLOITANT D'UN M.A.D.....	5
A) Interdiction :.....	5
B) l'obligation	5
4) ENTREE ET SEJOUR DES MARCHANDISES EN MAGASIN.....	6
A) Entrée des marchandises en magasin.....	6
B) Sortie des marchandises des M.A.D.....	7
5) REGLES DES AIRES DE DEDOUANEMENT INSTITUTEES DANS LES PORTS.....	7
6) LA DUREE MAXIMUM DU SEJOUR DES MARCHANDISES EN MAGASINS OU SUR LES AIRES DE DEDOUANEMENT.....	7
Le délai d'Enlèvement.....	7
7) LES INFRACTIONS EN MATIERE DE M.A.D ET LEURS REPRESSIONS.....	8

REGIME DES MAGASINS ET AIRES DE DEDOUANEMENT (M.A.D)

Les magasins et les aires de dédouanement sont institués par le code de douanes et la réglementation CEMAC en ses articles.

Art : 106.

Paragraphe 1. Sauf dispositions spéciales contraires, les marchandises conduites en douane dans les conditions prévues aux articles 79 à 105 (conduite en douane des marchandises par différents moyens de transport) peuvent être placées en magasins ou en aires de dédouanement suivant les modalités fixées au présent titre.

Paragraphe 2. La création de magasins et aires de dédouanement est subordonnée à l'autorisation du directeur national des douanes, qui en agréé l'emplacement, la construction et l'aménagement.

Paragraphe 3. L'autorisation visée au paragraphe 2 du présent article détermine les conditions auxquelles le fonctionnement des magasins et aires de dédouanement est subordonné et fixe éventuellement les charges de l'exploitant en matière de fourniture, d'entretien et de réparation des installations nécessaires à l'exécution du service.

I) PRINCIPES GENERAUX

Afin de ne pas retarder le déchargement et la reconnaissance des marchandises importées, la Douane peut autoriser le déchargement dès la remise de la déclaration sommaire, sous réserve que les marchandises soient constituées en magasins ou en aires de dédouanement, en attendant le dépôt des déclarations en détail leur assignant un régime douanier définitif.

Qu'est ce qu'une déclaration en détail ? La déclaration en détail est l'acte juridique par lequel le déclarant :

- désigne le régime douanier qui sera assigné aux marchandises ;
- s'engage sous les peines de droit à accomplir les obligations découlant du régime douanier déclaré ;
- fournit toutes les indications nécessaires pour permettre l'identification des marchandises en cause et l'application à ces marchandises des mesures dont le Service des Douanes assure l'exécution ;

Caractère obligatoire de la déclaration en détail

Article 110.

Paragraphe 1. Toutes les marchandises importées ou exportées doivent faire l'objet d'une déclaration en détail leur assignant un régime douanier.

Paragraphe 3. L'exemption des droits et taxes soit à l'entrée, soit à la sortie, ne dispense pas de l'obligation prévue par le présent article.

Port-Gentil, la 14/01/2014 réunion d'information sur les M.A.D entre Mr LENGOUSSA David
Chef de Bureau Central Port-Gentil Port et les exploitants des M .A.D

Durée 1h30

2) CREATION ET GARANTIE d'un M.A.D

La création d'un magasin ou d'une aire de dédouanement est subordonnée à l'autorisation préalable du Directeur des Douanes (art. 106 § 2 C.D.).

Art : 106.

Paragraphe 2. La création des magasins et aires de dédouanement est subordonnée à l'autorisation du directeur national des douanes, qui en agréé l'emplacement, la construction et l'aménagement.

A) Documents à fournir :

- Demande adressée au Directeur Général des Douanes ;
- Le plan de situation du magasin ;
- le plan d'aménagement du magasin ;
- le titre de propriété ;
- le contrat de bail pour au moins deux (2) ans, à défaut du titre de propriété ;
- le certificat de salubrité délivré par l'autorité municipale ;
- une assurance pour couvrir contre les sinistres.

B) Caractéristiques d'un M.A.D

Les locaux devant servir de magasin ou d'aire de dédouanement sont fournis par le commerce, les collectivités publiques, l'administration des ports, etc. Ils doivent être agréés par le Service des Douanes et pourvus des matériels de pesage, de mesurage et de manutention nécessaires.

Les locaux doivent être construits et couverts en dur. On peut toutefois tolérer que les murs ne soient construits en dur que jusqu'à une hauteur de trois mètres, la partie supérieure étant alors constituée par un grillage à mailles solides et serrées. Le nombre des portes doit être limité au minimum (en principe une pour l'entrée et une pour la sortie) et les autres ouvertures doivent être fermées par un grillage à mailles solides et serrées.

Les locaux sont fermés à deux clés différentes détenues l'une par le Service des Douanes, l'autre par le concessionnaire.

Des alvéoles distincts et séparés les uns des autres par un grillage peuvent être attribués dans un même magasin à des détenteurs différents de marchandises.

Les usagers désirant constituer en magasins de dédouanement des silos, citernes, cuves, réservoirs, etc., doivent fournir un plan complet de l'installation avec indication des canalisations.

Les moyens de stockage de grande dimension doivent, avant mise en service, avoir été jaugés par le Service des instruments de mesure et comporter un indicateur de niveau. Les canalisations doivent être visibles sur toute la longueur (scellement le long des murs, caniveaux recouverts de dalles amovibles).

Port-Gentil, la 14/01/2014 réunion d'information sur les M.A.D entre Mr LENGOUSSA David
Chef de Bureau Central Port-Gentil Port et les exploitants des M .A.D

Durée 1h30

Si l'importance des magasins le justifie, obligation peut être faite à la personne privée ou à la collectivité prestataire d'installer des bureaux pour le Service des Douanes et d'en fournir le mobilier et l'éclairage. En tout état de cause, la décision d'ouverture des magasins doit toujours préciser que l'agrément est donné à **titre révocable**.

3) L'exploitant d'un M.A.D

L'exploitant doit souscrire une soumission cautionnée générale par laquelle il s'engage annuellement, sous les peines de droit, conjointement et solidairement avec sa caution, à se conformer aux conditions d'exploitation du magasin ou de l'aire de dédouanement qui lui seront fixées par le Service des Douanes.

N.B : Le sens du terme exploitant diffère de celui du langage courant. La qualité d'exploitant résulte exclusivement de la souscription de la soumission cautionnée.

Qu'est ce qu'une soumission cautionnée : c'est engagement financier et non financier par le quel l'exploitant se porte caution sous les peines de droit, de se conformer aux conditions fixées pour l'exploitation ainsi qu'aux règles de fonctionnement et d'utilisation de M.A.D

L'exploitant s'engage ;

1. interdiction :

- de ne pas transformer ou d'aménager le magasin sauf accord préalable du Directeur des Douanes ;
- de ne pas manipuler les marchandises ou de les déplacer sans l'autorisation du service.

2. l'obligation :

- d'accomplir toutes les formalités nécessaires au bon fonctionnement du magasin ou de l'aire de dédouanement ;
- de se conformer à toutes les mesures de surveillance ou de contrôle que le service juge utiles ;
- de représenter intégralement à toute réquisition des agents des Douanes, en même nature et quantité, les marchandises prises en charge à l'entrée dans le magasin ou l'aire de dédouanement au vu des déclarations sommaires qui auront été déposées ;
- d'accepter le transfert dans un autre local des marchandises constituées en dépôt de douane ;
- et d'une façon générale d'accepter la responsabilité de toute irrégularité éventuelle relevée par le Service des Douanes à l'occasion des recensements ou vérifications effectués au moment de l'entrée, de la sortie ou pendant le séjour des marchandises en magasin ou sur aire de dédouanement ainsi qu'à supporter les conséquences du non-accomplissement des autres engagements pris dans la soumission.

L'exploitant demeure responsable vis-à-vis de la Douane pour toutes les marchandises importées qu'il est autorisé à placer dans ce magasin ou sur cette aire en attendant le dépôt des déclarations en détail réglementaires (art. 107 §2 C.D.)

Port-Gentil, la 14/01/2014 réunion d'information sur les M.A.D entre Mr LENGOUSSA David
Chef de Bureau Central Port-Gentil Port et les exploitants des M .A.D

Durée 1h30

Art : 107. L'admission des marchandises dans les magasins ou sur les aires de dédouanement est subordonnée au dépôt par l'exploitant d'une déclaration sommaire ou d'un document en tenant lieu « ex : connaissance ».

Cette admission a pour effet de placer les marchandises sous la responsabilité de l'exploitant vis-à-vis de l'administration des douanes

Art : 109. *Les obligations et les responsabilités de l'exploitant font l'objet d'un engagement de sa part.*

Cet engagement est cautionné

4) ENTREE ET SEJOUR DES MARCHANDISES EN MAGASIN

A) Entrée des marchandises en magasin

L'autorisation de décharger les marchandises est donnée par le Service des Douanes sur déclaration sommaire.

Suivant les nécessités du Service, il est procédé à l'écot, soit au déchargement, soit à l'entrée en magasin ou en aire de dédouanement, soit encore après déchargement complet et allotissement en magasin ou en aire de dédouanement. Le transport des marchandises depuis le navire jusqu'au magasin ou l'aire de dédouanement a lieu sous escorte ou, simplement, sous la surveillance générale exercée par le Service sur l'ensemble du port ou de l'aéroport ou du magasin.

L'allotissement des colis et leur déplacement s'effectuent sous la surveillance du Service des Douanes. Toute manipulation de marchandises non autorisée et tout enlèvement non couvert par un permis régulier est passible de sanctions.

Les officiers et sous-officiers ainsi que les gardes-magasins procèdent à des recensements pour s'assurer de l'existence des colis en magasin ou aire de dédouanement et éviter les substitutions.

Les manipulations autorisées :

Les manipulations des marchandises (en dehors de celles nécessitées par le transport et le lotissement) sont soumises à autorisation préalable et ont lieu sous la surveillance d'un ou plusieurs agents désignés à cet effet.

- le pesage, l'examen préalable et la prise d'échantillons dans les conditions réglementaires ;
- la constatation de bris, pertes, avaries et le triage des marchandises avariées ;
- la réparation des emballages et en cas de nécessité leur remplacement ;

Port-Gentil, la 14/01/2014 réunion d'information sur les M.A.D entre Mr LENGOUSSA David
Chef de Bureau Central Port-Gentil Port et les exploitants des M .A.D

Durée 1h30

- le reconditionnement et toutes les manipulations n'ayant pour objet que la conservation des marchandises : nettoyage, battage, dépoussiérage, ouillage des vins ;
- les transvasements ;
- l'apposition d'étiquettes ou de marques en vue du transport ultérieur des marchandises.

En cas de stockage des cuves ou citernes, les surcharges sont interdites, sauf lorsqu'il s'agit de produits identiques de même origine et passibles de mêmes droits et taxes.

B) Sortie des marchandises du magasin ou de l'aire de dédouanement

Les marchandises ne peuvent sortir du magasin ou de l'aire de dédouanement qu'après l'accomplissement des formalités de dédouanement. Le cas échéant, elles sont conduites sur les lieux de la vérification au vu d'une autorisation donnée sur la déclaration en détail ou sur un imprimé spécial sous la surveillance du service.

Elles ne peuvent, en aucun cas, être réintégrées en magasin ou sur l'aire de dédouanement. La sortie des marchandises du magasin ou de l'aire de dédouanement est contrôlée au vu du bon à enlever délivré par le service après dépôt de la déclaration en détail permettant l'apurement de la prise en charge.

5) REGLES DES AIRES DE DEDOUANEMENT INSTITUEES DANS LES PORTS

Le régime de l'aire de dédouanement peut être accordé dans les ports aux marchandises déchargées sur des terre-pleins, parties de quai et emplacements non clos. Ces emplacements doivent être situés dans l'enceinte du port et, autant que possible, à proximité des quais de débarquement et des postes de surveillance. Ils doivent être délimités et ne peuvent, en principe, recevoir que les marchandises faiblement taxées ou pour lesquelles les risques de versements frauduleux à la consommation sont limités (minerais, bois, objets volumineux ou très lourds).

6) LA DUREE MAXIMUM DU SEJOUR DES MARCHANDISES EN MAGASINS OU SUR LES AIRES DE DEDOUANEMENT

La durée maximum du séjour des marchandises en magasins ou sur les aires de dédouanement est fixée à 11 jours francs à compter de la date d'enregistrement informatique du manifeste, plus 30 jours francs (conforme à la Note N°000616 DGDD) de 1991 du Directeur Général des Douanes et des Droits Indirects.

Lorsque, au plus tard à l'expiration du délai prévu, les marchandises n'ont pas fait l'objet d'une déclaration leur assignant un régime douanier, elles sont constituées d'office en dépôt.

A) Le délai d'Enlèvement.

Dès que le Service des Douanes en a donné l'autorisation, les marchandises doivent être enlevées (art. 140 C.D.). A défaut, elles sont constituées d'office en dépôt par le Service des Douanes (art. 269 C.D.).

Port-Gentil, la 14/01/2014 réunion d'information sur les M.A.D entre Mr LENGOUSSA David
Chef de Bureau Central Port-Gentil Port et les exploitants des M .A.D

Durée 1h30

Art : 269. Sont constituées d'office en dépôt par le service des douanes :

- a) les marchandises qui, à l'importation, n'ont pas été déclarées en détail dans le délai légal
- b) les marchandises qui restent en douane pour un autre motif.

Art : 273. 1. Les marchandises qui n'ont pas été enlevées dans le délai de trois mois à dater de leur inscription au registre de dépôt sont vendues aux enchères publiques.

7) LES INFRACTIONS EN MATIERE DE M.A.D ET LEURS REPRESSIONS

N.B : Art396 : toute tentative de délit douanier est considérée comme délit même.

A) En matière de M.A.D les infractions sont prévues et réprimées:

- les déficits dans le colis, est un délit de 1^{ere} classe prévue par l'article 403 du CDC et réprimé par le même article.
- les soustractions et les substitutions des marchandises : les soustractions et les substitutions des marchandises sont qualifiées d'importations sans déclaration, infraction prévue à l'article 409 du CDC et réprimé par le même article en son alinéa 2.
- le non respect de la soumission cautionnée, est une contravention de 3^e classe prévue par l'article 150 du CDC. Cette infraction est réputé être l'inexécution des engagements souscrit et réprimé par l'article 400 alinéa 2.f du même code.